יולי 2019

# נוהל מבנים חקלאיים הפטורים ממידע מפורט

## 1. כללי

1.1. משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוגדר בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) כ"גורם מוסר מידע" (ראו סעיף 1.9.1 להלן). גורם מוסר מידע מוסר מראש את כל המידע הרלוונטי המצוי ברשותו לצורך תכנון ההיתר, לרבות הנחיות תכנון ו/או אישורים. המטרה היא לאפשר למתכנן לקחת בחשבון את כל המגבלות וההנחיות לפני תחילת עבודת התכנון.

1.2. מטרת מסמך זה הינה להגדיר רשימה סגורה של מבנים חקלאיים, אשר משרד החקלאות ופיתוח הכפר יפטור ממידע מפורט להיתר, והתנאים השונים לפטור זה. לגבי מבנים אלו, המשרד ימסור מידע תוך 15 ימי עבודה (בתנאים שיפורטו בהמשך), קרי בשלב המידע להיתר.

1.3. המסמך משרת את אנשי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, את המידענים ובודקי ההיתרים בוועדות המקומיות ואת מגישי הבקשות להיתרי בנייה למבנים חקלאיים.

1.4. קיימים מספר תנאי סף עקרוניים למסירת מידע בשלב המידע להיתר, תוך 15 ימי עבודה:

1.4.1. הבקשה הנה למבנה חקלאי המשתייך לרשימה סגורה. כל חריגה מהרשימה, וממאפייני המבנים כמוגדר בסעיף 2 להלן, תופנה הבקשה למסירת מידע מפורט.

1.4.2. הבקשה הנה למגדל קיים.

1.4.3. הבקשה הנה למבנה בודד בלבד.

1.4.4. הבקשה הנה למבנה שאינו קיים בפועל.

1.4.5. הבקשה הינה בתחום הקו הכחול של הישוב, או צמוד דופן אליו.

1.4.6. הבקשה תואמת תכנית מפורטת.

1.4.7. מבנים יבילים להלנת עובדים זרים – בהתאמה לרשימת הקצאות מומלצות להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות.

1.4.8. צורף ע"י עורך הבקשה סימון העמדת המבנה וציון גודלו על גבי מפת המדידה המצורפת לבקשה למידע להיתר במערכת רישוי זמין.

1.5. להלן רשימת המבנים הפטורים ממידע מפורט וגודלם. פרוט מאפייני המבנים המפורט מופיע בסעיף 2 להלן.

1.5.1. **מחסן/סככה** לאחסון לתוצרת חקלאית עד 100 מ"ר.

1.5.2. **מחסן חקלאי** (משולב – 40 מ"ר שטח סגור, 60 מ"ר סככה פתוחה).

1.5.3. **סככת כלים פתוחה** עד 100 מ"ר.

1.5.4. **חדר קירור** עד 50 מ"ר.

1.5.5. **מבנים יבילים להלנת עובדים זרים** - עד 48 מ"ר בשני מבנים יבילים סמוכים, עד 24 מ"ר כל אחד.



הקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון לציון, בית דגן 30, ת.ד. 50250 | טל: 03-9485572

1.6. חשוב להבהיר כי בשלב "הגשת הבקשה **<u>להיתר</u>**", אשר הינו שלב בו נבדקת הבקשה ע"י הוועדה המקומית, על מגיש הבקשה לצרף את המסמך הבא לבדיקת הוועדה המקומית:

1.6.1. טופס 1220 - "דין וחשבון חקלאי" בדבר כלל פעילותו החקלאית, חתום ע"י רשות המיסים. על המבקש להציג גידול מוכח של **משק בע"ח,** או לפחות **7 דונם** של פעילות חקלאית צמחית מוכחת. הצגת פעילות חקלאית נמוכה מהיקף זה תביא לדחיית הבקשה.

1.7. הוועדה המקומית תתבקש לוודא כי המבנה אשר מוגש לאישורה תואם את הבקשה המקורית, כפי שהוגשה למשרד החקלאות ופיתוח הכפר וכי גובה המבנה, העמדת המבנה וחומרי הגמר, תואמים למפורט בנוהל זה לגבי כל אחד מהמבנים.

1.8. בסמכות בודק בקשה זו, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, להפעיל שיקול דעת ולהפנות את הבקשה לשלב "מידע מפורט להיתר", זאת במידה וקיים חשש כי המבנה לא ישמש לייעודו המבוקש.

1.9. הגדרות רלוונטיות:

1.9.1. <u>גורם מוסר מידע</u>: גוף המספק מידע לגבי הנחיות או הוראות ביחס לתא השטח או לסוג השימוש נשוא הבקשה. המלצת גוף זה אינה מחייבת את מהנדס הוועדה המקומית במתן או אי מתן היתר בנייה.

1.9.2. <u>מידע להיתר</u>: מידע להיתר נדרש עבור כל בקשה להיתר שמוגשת לרשות הרישוי. מדובר בשלב מקדים, טרם הגשת הבקשה להיתר. תיק המידע אמור לפרוש בפני עורך הבקשה את כל התנאים והמסמכים הנדרשים לכל שלבי הרישוי והביצוע. את בקשת המידע להיתר מגיש במערכת רישוי זמין עורך בקשה שמוסמך להגיש בקשה להיתר בנייה לרשות מוסמכת לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות - 1967). תהליך המידע כולל בקשה וקבלה של תיק מידע להיתר שתקף למשך שנתיים. תיק המידע להיתר שיימסר לעורך הבקשה לאחר 45 ימי עבודה במקסימום, אמור לכלול מידע תכנוני, מידע מגורמי תשתית מקומיים (תאגיד המים, תברואה וכד') ומידע מגורמים מאשרים וגורמים מוסרי מידע כגון משרדי ממשלה, פיקוד העורף, חברת החשמל ועוד. מידע מלא יאפשר לעורך הבקשה לעמוד מלכתחילה בכל התנאים הנדרשים ויצמצם את הצורך בתיקונים חוזרים ונשנים של הבקשה. המידע מחייב את רשות הרישוי ואת מוסרי המידע האחרים, והם אינם רשאים לדרוש דרישות שלא הוצגו בשלב זה. במידה ובעל תשתית, או גורם מאשר, או גורם מוסר המידע, לא יתייחס לבקשה למידע להיתר תוך 15 ימי עבודה, לא יוכל גוף זה להציב דרישות, או בקשות נוספות להיתר הבנייה.

1.9.3. <u>מידע מפורט</u>: ייתכנו מקרים בהם בעל תשתית, גורם מאשר, או גורם מוסר מידע, יקבע כי במידע הנמסר חסרים נתונים נוספים מעורך הבקשה על מנת למסור מידע מלא. למשל - סקר זיהום קרקע, דו"ח אקוסטי, מידע אודות היקף פעילות חקלאית, וכד'. אם נדרש מידע מפורט כאמור, הנתונים החסרים הנדרשים ע"י אותו בעל תשתית, או



הקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון לציון, בית דגן 30, ת.ד. 50250 | טל: 03-9485572

גורם מאשר, או גורם מוסר מידע יירשמו בבירור בתיק המידע. עורך הבקשה ישלים את הנתונים הנדרשים לאותו גורם לאחר קבלת תיק המידע. גורם התשתית, או הגורם המאשר, או גורם מוסר המידע ימסור את המידע המפורט תוך 30 ימי עבודה מזמן השלמת כל החומר הנדרש. כל זה יקרה בפרק הזמן שלאחר קבלת תיק המידע ולפני הגשת הבקשה להיתר. המידע המפורט והמלא מאת הגורם המאשר, או מוסר המידע, או בעל התשתית, לאחר השלמת הנתונים שחסרו לו, יהווה תנאי להגשת הבקשה להיתר.

## 2. פרוט המבנים החקלאיים והתנאים למסירת מידע תוך 15 ימי עבודה

### 2.1. מחסן/סככה לאחסון תוצרת חקלאית

א. **הגדרה**: מבנה מקורה עם דלת הזזה רחבה בחזית אחת או יותר או סככה שבה קיימת חזית אחת פתוחה לפחות, המיועד לאחסון ארוך טווח (מספר שבועות ויותר) של תוצרת חקלאית צמחית טרייה (שטרם עברה תהליכי עיבוד), כגון: דלעת, בצל, חזרת, זרעים, ופקעות לשתילה, גרעינים וכו'.

ב. **גודל המבנה**: עד 100 מ"ר.

ג. **הסדרת בינוי קיים**: מבנה קיים בפועל יועבר לשלב מידע מפורט.

ד. **מבנים נוספים**: בקשה שתכלול יותר ממבנה אחד תועבר לשלב מידע מפורט.

ה. **מבנים סמוכים**: בקשה למחסן/סככה הצמוד לשימוש אחר שאינו חקלאי, תועבר לשלב מידע מפורט.

ו. **מיקום:**

1. בייעוד החקלאי של חלקה א' בנחלה, צמוד דופן לחלקת המגורים, ולא יותר מ-50 מ' מגבול חלקת המגורים, או 20 מ' מבינוי חקלאי קיים.
2. בייעוד "חקלאי", או בייעוד "מבני משק" או בייעוד "חקלאי מיוחד", ככל הניתן בסמוך לבית האריזה, במידה וקיים.

ז. **גובה המבנה**: בייעוד חקלאי עד 6.6 מ' בנקודה הגבוהה. בשטח שייעודו "מבני משק" או "חקלאי מיוחד" גובה המבנה יקבע לפי זכויות הבנייה של התכנית החלה במקום.

ח. **מרכיבי המבנה**: סככה שחלק מחזיתותיה פתוחות, או מבנה עם דלתות הזזה רחבות. גג המבנה מחומרים קלים (לא רעפים) ובשיפוע חד צידי.

ט. **הנחיות בינוי**: המבנה יהיה בנוי בבנייה קלה תוך שימוש בחומרי גמר מתאימים לתפקודו ולחזותו. המבנה צריך להית מאוורר, עם רצפת בטון. ניתן לבנות חגורת בטון בגובה של כ- 1 מ'.



הקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון לציון, בית דגן 30, ת.ד. 50250 | טל: 03-9485572

### 2.2. מחסן חקלאי

א. **הגדרה**: מבנה סגור המשמש לאחסון חומרים וציוד לצרכים חקלאיים (חומרי אריזה, מיוד חקלאי, דשנים וחומרי הדברה).

ב. **גודל המבנה**: עד 100 מ"ר. שטח מחסן חקלאי יעמוד על 40 מ"ר. בצידו ניתן למקם סככת כלים פתוחה שגודלה עד 60 מ"ר.

ג. **הסדרת בינוי קיים**: מבנה קיים בפועל יועבר לשלב מידע מפורט.

ד. **מבנים נוספים**: בקשה שתכלול יותר ממבנה אחד תועבר לשלב מידע מפורט.

ה. **מבנים סמוכים**: בקשה למחסן חקלאי הצמוד לשימוש אחר שאינו חקלאי, תועבר לשלב מידע מפורט.

ו. **מיקום:**

1. בייעוד החקלאי של חלקה א' בנחלה, צמוד דופן לחלקת המגורים, ולא יותר מ-50 מ' מגבול חלקת המגורים, או 20 מ' מבינוי חקלאי קיים.
2. בייעוד "חקלאי", או בייעוד "מבני משק" או בייעוד "חקלאי מיוחד".
3. מחסן, יכול שיהיה חלק אינטגרלי מבית אריזה, וממוקם בתוכו או בצמידות לו.

ז. **גובה המבנה**: בחלקה א', גובה המבנה לא יעלה על 6.6 מטרים בנקודה הגבוהה. בשטח שייעודו "מבני משק" או "חקלאי מיוחד" גובה המבנה יקבע לפי זכויות הבנייה של התכנית החלה במקום. כאשר היקף הפעילות החקלאית נמוך מהסף שהוגדר במסמך "מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים", הגובה המקסימאלי למחסן וסככת כלים וציוד חקלאי יהיה עד 3.0 מטרים. גובה מקסימאלי למחסן בשטח פתוח יהא עד 3.0 מטרים.

ח. **הנחיות בינוי:** המבנה יהיה בנוי בבנייה קלה תוך שימוש בחומרי גמר מתאימים לתפקודו ולחזותו. מחסן לחומרי גלם לאריזה צריך להיות מאוורר, עם רצפת בטון. ניתן לבנות חגורות בטון בגובה של עד 1 מ'.

### 2.3. סככת כלים פתוחה

א. **הגדרה**: מבנה מקורה בעל חזית אחת פתוחה לפחות, המיועד לאחסון ולאחזקת כלים חקלאיים (טרקטורים, ציוד עיבוד, מרססים, כלי איסוף וכו') וציוד חקלאי (מכלים, ציוד השקיה, רשתות ופלסטיקה וכו'). בשטח פתוח סככת הכלים תשמש גם לאריזה ומיון בעת הצורך.

**גודל המבנה**: עד 100 מ"ר.

ב. **הסדרת בינוי קיים**: מבנה קיים בפועל יועבר לשלב מידע מפורט.

ג. **מבנים נוספים**: בקשה שתכלול יותר ממבנה אחד תועבר לשלב מידע מפורט.

ד. **מבנים סמוכים**: בקשה סככת כלים הצמודה לשימוש אחר שאינו חקלאי, תועבר לשלב מידע מפורט.

ה. **מיקום:**



הקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון לציון, בית דגן 30, ת.ד. 50250 | טל: 03-9485572

1. בייעוד החקלאי של חלקה א' בנחלה, צמוד דופן לחלקת המגורים, ולא יותר מ-50 מ' מגבול חלקת המגורים, או 20 מ' מבינוי חקלאי קיים.
2. בייעוד "חקלאי", או בייעוד "מבני משק" או בייעוד "חקלאי מיוחד".
3. כשהסככה משרתת את בית האריזה, מיקומה יהיה בצמידות לבית האריזה או המרחב סביבו. מיקום סככת הכלים יכול שיהיה בסמוך למבני משק נוספים כחלק ממערך השירות לפעילות החקלאית.

ו. **גובה המבנה**: בחלקה א' במשק משפחתי, גובה המבנה לא יעלה על 6.6 מטרים בנקודה הגבוהה. בשטח שייעודו מבני משק או חקלאי מיוחד גובה המבנה ייקבע לפי זכויות הבניה בתכנית החלה על המקום.

ז. **מרכיבי המבנה**: מבנה מקורה בעל דופן אחת פתוחה לפחות. כאשר משמש לאחסון כלים ממונעים, עליו להיות בעל 3 קירות, ודופן אחת פתוחה במהלך היום, שיכולה להיסגר באמצעות דלתות סורג או רשת.

ח. **הנחיות בינוי**: מבנה מפח בלבד. ניתן לבנות חגורת בטון בגובה עד 1 מטר.

### 2.4. חדר קירור

א. **הגדרה**: מבנה אטום ומבוקר אקלימית, המיועד לקירור תוצרת חקלאית טרייה לאחר קטיף.

ב. **גודל המבנה**: עד 50 מ"ר.

ג. **הסדרת בינוי קיים**: מבנה קיים בפועל יועבר לשלב מידע מפורט.

ד. **מבנים נוספים**: בקשה שתכלול יותר ממבנה אחד תועבר לשלב מידע מפורט.

ה. **מבנים סמוכים**: בקשה לחדר קירור בצמוד לשימוש אחר שאינו חקלאי, תועבר לשלב מידע מפורט.

ו. **מיקום:**

1. בייעוד החקלאי של חלקה א' בנחלה, צמוד דופן לחלקת המגורים, ולא יותר מ-50 מ' מגבול חלקת המגורים, או 20 מ' מבינוי חקלאי קיים.
2. בייעוד "חקלאי", או בייעוד "מבני משק" או בייעוד "חקלאי מיוחד".
3. חדרי קירור יותרו בשטח המבונה או צמוד דופן לשטח המבונה, למעט חריגים שינומקו במסגרת תכנית מפורטת.

ז. **גובה המבנה**: בחלקה א' במשק משפחתי, גובה המבנה לא יעלה על 6.6 מטרים בנקודה הגבוהה. ניתן לאפשר גובה של עד 8.0 מטרים לאחר בחינת גובה המבנים החקלאיים הסמוכים וגובה הבניה למגורים. בשטח שייעודו מבני משק או חקלאי מיוחד גובה המבנה ייקבע לפי זכויות הבניה בתכנית החלה על המקום.

ח. **מרכיבי המבנה**: חדר קירור הכולל יחידת קירור הצמודה למבנה. על יחידת הקירור יש להגן, ולבודד אותה מהסביבה נגד רעש. בחדר הקירור ניתן להתקין מדפים. ניתן להתקין



הקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון לציון, בית דגן 30, ת.ד. 50250 | טל: 03-9485572

מקרר לקירור מהיר, שכולל וילונות ושרוולים, וכן גגון מעל המקרר על מנת לחסוך באנרגיה.

ט. **הנחיות בינוי**:

1. רצפה: בטון מוחלק עמיד בעומס, הרצפה תכלול סידורי ניקוז, יותקן בידוד גם מתחת לרצפה.
2. קירות: המבנה יהיה בנוי בבנייה קלה תוך שימוש בחומרי גמר מתאימים לתפקודו ולחזותו וקירות מפח מבודד. קירות חלקים, אטומים, צבועים בצבע שטיף במים. ניתן לבנות חגורות בטון בגובה של עד 1 מטר.

### 2.5. מבנה יביל להלנת עובדים זרים

א. **הגדרה**: מבנה המיועד להלנת עובדים זרים בחקלאות.

ב. **גודל המבנה**: עד 48 מ"ר בשני מבנים יבילים סמוכים, עד 24 מ"ר כל אחד.

ג. **הסדרת בינוי קיים**: מבנה קיים בפועל יועבר לשלב מידע מפורט.

ד. **מבנים נוספים**: תאושר בקשה שתכלול עד שני מבנים סמוכים. בקשה שתכלול מבנים חקלאיים נוספים תועבר לשלב מידע מפורט.

ה. **מיקום:** באזור השטח המבונה בתחום היישוב.

ו. **גובה המבנה**: המבנה יהיה בן קומה אחת ולא יעלה על 3 מ'.

ז. **הנחיות בינוי**: תותר הצבת מבנה יביל בלבד, אשר הובל בשלמותו מוכן להקמה והוצב על פני הקרקע הטבעית.



הקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון לציון, בית דגן 30, ת.ד. 50250 | טל: 03-9485572